

1516465-25.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... o acusado poderia ter até participado do roubo deste veículo, porém ausente o reconhecimento dele pela vítima, não há como creditar este roubo a ele; há possibilidade condena-lo somente por receptação, delito pelo qual foi denunciado neste processo.

Do roubo

Quanto à materialidade do roubo, existem provas suficientes da subtração dos bens descritos na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1516465-25.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1516465-25.2021.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO LEÔNCIO SANTOS BARRETO

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

Thiago Leônicio Santos Barreto, devidamente qualificado nos autos na fl. 21, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 180, caput, e artigo 157, parágrafo 2º, inciso II e parágrafo 2º-A, inciso I, ambos c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque em data incerta, mas no período compreendido entre os dias 18 e 27/maio/2021, período de calamidade pública, local incerto, nesta cidade e comarca, previamente ajustado e com identidade de desígnios com ao menos outros quatro indivíduos, teria adquirido e recebido, em proveito próprio, o veículo Renault/Kangoo, placas FEX-0737, de propriedade de Kiyoshi Sasaki, coisa que sabia ser produto de crime; conta ainda que, no dia 27/maio/2021, por volta das 11h, período de calamidade pública, na Rua

João Lanhoso, altura do nº 69, Sacomã, nesta cidade, Thiago Leôncio Santos Barreto, previamente ajustado e com identidade de designios com ao menos outro quatro indivíduos, mediante violência exercida contra as vítimas Rubens Donizeti de Moraes e Luiz Felipe Aguiar Silva e emprego de arma de fogo, teria subtraído, para proveito comum, carga contendo mercadorias diversas (cigarros, bebidas, isqueiros, aparelhos de barbear e doces), de propriedade da transportadora Horiminas. Diz a denúncia que, no dia 18/maio/2021, na Rua Beta, 178, Sacomã, nesta cidade, três indivíduos não identificados, mediante emprego de arma de fogo, subtraíram o veículo Renault/Kangoo, placas FEX-0737; em momento incerto, mas após o roubo supra, o acusado, previamente ajustado e com identidade de designios com ao menos outros quatro indivíduos não identificados, recebeu, em proveito comum, o mencionado veículo, sabendo que se tratava de produto de crime, com o fito de realizarem crime de roubo de carga; assim, no dia do segundo fato, o réu e seus comparsas, munidos de arma de fogo, dirigiram-se para a Rua João Lanhoso, a bordo do automóvel referido, com placas trocadas; ali chegando, na altura do nº 69, interceptaram as vítimas Rubens e Luis Felipe, as quais realizavam entregas na região com o carro Fiat/Fiorino, de placas GDJ-8037, obrigando-as a parar; então, o acusado, valendo-se de uma arma de fogo, bem como mediante violência física consistente em dar tapas no pescoço e nas cabeças dos ofendidos, ordenou que abrissem o compartimento da Fiorino; em seguida, os outros comparsas desembarcaram do automóvel Kangoo e passaram a carrega-lo com as mercadorias então transportadas pelas vítimas; após, se evadiram; o veículo Renault/Kangoo foi posteriormente localizado em estado de abandono na Viela do Povo com parte da carga roubada; nessa ocasião, constatou-se que o carro era produto de roubo; ocorre que, na manhã do dia 29/maio/2021, policiais militares em patrulhamento de rotina pelas imediações da Rua da Mina Central, altura do numeral 600, conhecido reduto de roubo de carga, avistaram o denunciado, indivíduo com características semelhantes a um dos roubadores captados pelas imagens do sistema de monitoramento que guarneciam o automóvel roubado; diante disso, ele foi conduzido à delegacia de polícia e, após decretação de sua prisão temporária, foi formalmente reconhecido pela vítima Rubens Donizeti.

A denúncia (fls. 89/92) veio acompanhada do inquérito policial (fls. 01/86) e foi regularmente recebida em 10/junho/2021 (fls. 93/94).

A citação/notificação ocorreu de modo regular (fl. 177), apresentando o réu sua resposta à acusação (fls. 129/131).

A prova oral proposta foi produzida em audiência, ocasião em que as vítimas e duas testemunhas foram ouvidas (áudio audiência virtual sistema Teams), interrogando-se o denunciado ao final (áudio audiência virtual sistema Teams).

Nas suas alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação nos exatos termos da denúncia (fls. 285/295); a Defesa pediu pela absolvição ou, se condenado, pela aplicação da pena no mínimo legal em regime aberto, além da possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 296/302).

É o relatório.

Decido.

Ao final da instrução verificou-se que os fatos descritos na denúncia restaram demonstrados de sorte que se impõe o acolhimento da pretensão punitiva.

Quando interrogado por esse subscritor, o réu Thiago Leôncio Santos Barreto, 21 anos, negou a prática delitiva; foi preso ao sair da balada; desconhece os fatos; desconhece o carro Renault/kangoo (áudio sistema SAJ).

Em solo policial confessou a autoria delitiva (fl. 20).

Vejamos a prova do contraditório.

A vítima Rubens Donizeti de Moraes contou que, quando passava pelo endereço dos fatos, após entregar mercadoria em um mercadinho, percebeu um carro branco que vinha atrás; assim que Felipe entrou no carro, esse veículo veio de frente; pessoas vieram com arma em punho; seu veículo travou naquele momento; ele tem travas; falou com o monitoramento que abriu o veículo; eles pegaram toda mercadoria em seguida; pelo menos um deles estava armado; no mesmo dia fez o BO; alguns dias depois retornou a delegacia e efetivou o reconhecimento pessoal; teve certeza quando fez o reconhecimento pessoal no DP; não conseguiu reconhecer ninguém pelo Teams em razão

do decurso do tempo (áudio sistema SAJ).

Reconhecimento pessoal na fase investigativa encontra-se na fl. 19.

O ofendido Luis Felipe Aguiar Silva disse que, após fazer entrega no estabelecimento, um carro branco apareceu e fechou o caminhão, exigindo a abertura do baú; eles encostaram e subtraíram a carga; toda ação criminoso durou cerca de uns 7 minutos; boa parte da carga levada foi recuperada; não conseguiu reconhecer o réu através do Teams (áudio sistema SAJ).

A vítima Kiyoshi Sasaki disse que o réu nº 2 parece ser o roubador; chegou em casa, quando abria o portão, foi abordado e empurrado para dentro da garagem; o segundo indivíduo pegou o carro e saiu; o automóvel estava sem carga, vazio; havia uma arma na mão dele; na delegacia mostraram uma foto e acharam que não era ele; não viu qualquer pessoa pessoalmente; estava meio escuro, mas reconhece ele com 70% de certeza; somente viu uma fotografia; nessa foto achou que não era ele; foi difícil porque estava muito escuro; não tem certeza, mas parece ser ele, viu de relance; parece esse rapaz do vídeo; ele não estava de máscara (fl. 199 - áudio sistema SAJ).

O depoente Dionei Esquivel Paes, policial militar, disse que o rosto do réu não é estranho; afirmou não lembrar do contexto; após maiores esclarecimentos, relatou que estavam em patrulhamento; esse rapaz estava parado, o parceiro reconheceu ele, pois estava envolvido em roubo de carga; resolveram aborda-lo; um grupo de PM compartilha as ocorrências; receberam apoio de outras viaturas; no dia da abordagem ele estava com a mesma roupa do dia do roubo; viu as fotos do indivíduo pelo grupo; não sabe como o grupo de policiais conseguiu as fotografias; a região em que ele estava constantemente acontece roubo de carga; não recorda se houve reconhecimento pelas vítimas (fl. 199 - áudio sistema SAJ).

Da receptação

A materialidade do crime de receptação restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 11/15), auto de exibição e apreensão (fl. 10) e boletim de ocorrência relativo ao furto/roubo (fls. 46/47).

Pois bem. No entender desse subscritor, as provas são robustas e levam à certeza da autoria do crime pelo réu.

Diante de quadro probatório tão contundente, a negativa apresentada pelo acusado não é merecedora de credibilidade.

Isso porque veio desprovida de provas/indícios no sentido de que não tinha conhecimento da origem ilícita do carro que conduzia para a prática do crime de roubo.

Na questão de dolo, não há dúvidas de que o réu sabia que o veículo era de origem ilícita.

Determina o artigo 239 do Código de Processo Penal: Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias.

Dissertando a respeito do tema, ensina Edilson Mougnot Bonfim (Código de Processo Penal Anotado, Editora Saraiva, 4ª edição, 2012, pg. 512): Pode o magistrado, de acordo com o princípio da livre apreciação das provas, valer-se tanto de provas diretas - aquelas que dizem respeito aos elementos constitutivos ou nucleares ao tipo penal -, como de provas indiretas, ou seja, aquelas que demonstram fatos circunstanciais ("circum+stare= que estão ao redor) que guardam conexão com o delito ou fato principal, mas que por sua análise, permitem racionalmente concluir-se algo a respeito deste. Prova indireta é, pois, a prova indiciária.

Insistindo no tema, ensina Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, Forense, 2016, pg. 608): ...os indícios são perfeitos tanto para sustentar a condenação, quanto para a absolvição. Há autorização legal para a sua utilização e não se pode descurar que há muito preconceito contra essa espécie, embora seja absolutamente imprescindível ao juiz utilizá-la.

A jurisprudência reconhece a incidência da prova indiciária na condenação por receptação:

Apelação. Sentença que condenou o réu pelo crime de receptação. Recurso da defesa.

1. Quadro probatório suficiente para a responsabilização penal do apelante. A prova

do dolo no crime de receptação é essencialmente indiciária, tomando-se em conta as circunstâncias em que se deu a ação do agente. Condenação mantida. 2. Aplicação da regra prevista no artigo 180, par. 5º, segunda parte, do Código Penal. 3. Sanção comporta redução, com fixação do regime inicial aberto para a pena privativa de liberdade e substituição por uma pena restritiva de direito. 4. Concessão dos benefícios da gratuidade processual. Recurso parcialmente provido.(TJSP; Apelação Criminal 0033852-66.2016.8.26.0224; Relator (a): Laerte Marrone; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/07/2021; Data de Registro: 14/07/2021)

APELAÇÃO. RECEPÇÃO DOLOSA. Artigo 180, caput, do Código Penal. Sentença condenatória. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Irresignação não acolhida. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese absolutória. Testemunhos coerentes e em consonância com os demais elementos de convicção. Circunstâncias da investitura na posse da coisa que revela a ciência da origem espúria do bem. Receptação que, via de regra, é praticada às ocultas, impondo-se a consideração da prova indiciária para a comprovação do dolo. Condenação mantida. Pena privativa de liberdade que, no entanto, comporta reparo. A equivocada valoração negativa dos antecedentes ocasiona a modificação da dosimetria da pena. Condenação que configura a circunstância agravante da reincidência utilizada indevidamente na primeira etapa da dosimetria, ocasionando aumento desproporcional na reprimenda. Pena-base reduzida ao piso legal. Afastada a agravante do artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal. Delito cometido durante regime de quarentena imposta pelo Poder Público. Infração que não guarda relação direta com a situação excepcional. Sanção redimensionada. Regime inicial de cumprimento mantido no semiaberto. Súmula n. 269, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(TJSP; Apelação Criminal 1502349-62.2021.8.26.0228; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 29ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/06/2021; Data de Registro: 10/06/2021)

É dever daquele, em cuja posse foi encontrado o bem oriundo de crime, apresentar justificativa plausível e convincente para tanto, o que, in casu, não aconteceu. Em tese, o acusado poderia ter até participado do roubo deste veículo, porém ausente o reconhecimento dele pela vítima, não há como creditar este roubo a ele; há possibilidade condena-lo somente por receptação, delito pelo qual foi denunciado neste processo.

Do roubo

Quanto à materialidade do roubo, existem provas suficientes da subtração dos bens descritos na denúncia; as vítimas foram categóricas ao confirmarem o assalto sofrido.

No que diz respeito à autoria, todas as provas produzidas indicam que o acusado, em concurso de agentes com indivíduos não identificados, efetivou o roubo circunstanciado.

Neste sentido, as vítimas foram coerentes em suas declarações ao narrarem o ocorrido, bem como o ofendido Rubens ao reconhecer o acusado Thiago na fase investigativa.

A condenação de Thiago nestes autos baseia-se no conjunto de provas, tanto da fase investigativa, quanto na judicial. A condenação nestes autos é baseada no reconhecimento feito pela vítima na fase investigativa somada a narrativa dela em juízo, momento em que disse que teve certeza ao fazer o reconhecimento no DP. É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "é possível a utilização de elementos informativos do inquérito policial quando corroborados por outras provas judicializadas" (AgRg no AREsp 186.964/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 17.09.2015, DJe 22.09.2015) e de que "não se admite a condenação com base exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito policial" (HC 241.348/MG, Rel. Ministra Marilza Maynard (Des. Convocada do TJ/SE), 6ª Turma, julgado em

27.06.2014, DJe 07.08.2014).

O primeiro entendimento é o caso dos autos, razão pela qual qualquer tese neste sentido fica afastada.

Vale ressaltar que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima é preponderante, até porque foi ela quem teve contato direto com o criminoso e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narra-los com maior clareza e riqueza de detalhes. Ressalto que não há que se por em dúvida a palavra dos ofendidos, vez que não tinha nenhum interesse em falsamente acusar pessoa inocente.

No sentido do valor da palavra da vítima, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO - ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO - Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstrada - Palavras e reconhecimento da vítima - Validade - Depoimentos dos policiais que se revestem de fé pública, corroborados pelo restante do conjunto probatório - Causas de aumento devidamente comprovadas pela prova oral - Pena e regime que não comportam modificação - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1537610-11.2019.8.26.0050; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 18ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/10/2020; Data de Registro: 05/10/2020)

ROUBO CIRCUNSTANCIADO - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade - Réu reconhecido pela vítima do roubo - Palavra da vítima - Validade - Condenação mantida - Pena criteriosamente estipulada - Regime fechado adequado ao caso - Recurso improvido (voto n.º 43134). (TJSP; Apelação Criminal 0083068-96.2017.8.26.0050; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/09/2020; Data de Registro: 29/09/2020)

Não resta qualquer dúvida de que a qualificadora do uso de arma de fogo (§ 2º-A, inciso I) restou comprovada.

A palavra da vítima que afirmou que foi utilizada arma de fogo na empreitada criminosa reveste-se de relevante valor probatório e consiste em elemento seguro para o convencimento condenatório.

Nesse sentido, em casos análogos:

Roubo - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Condenação mantida - Aplicação das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes, nos moldes do artigo 68, parágrafo único do Código Penal - Recurso provido em parte. Reconhecimento da causa de aumento do emprego de arma de fogo - Palavra da vítima - Possibilidade - Prescindibilidade da apreensão e de exame pericial do artefato. Porte de arma de uso permitido - absorção pelo crime de roubo - Impossibilidade - Crimes autônomos e praticados em contextos fáticos distintos. Adulteração de sinal identificador de veículo - Fita isolante - Tipicidade da conduta - A fé pública e o poder de polícia do Estado são os bens jurídicos tutelados - Condenação mantida. (TJSP; Apelação Criminal 1525343-55.2019.8.26.0228; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 27/04/2020)

Roubo. Artigo 157, §2º-A, inciso I, CP. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Autoria e materialidade não contestadas pelo presente recurso. Condenação mantida. Pena-base corretamente fixada, permanecendo no patamar mínimo legal ante a compensação das circunstâncias agravantes e atenuantes. Majorante bem reconhecida - Uso de arma de fogo comprovado mediante palavra segura e uníssona da vítima, não recaindo qualquer dúvida sobre a palavra da mesma, pois não há indícios de que tenha sido mendaz ou tivesse interesse em prejudicar o acusado. Prescindível a apreensão ou realização de perícia do armamento. Ainda, o fato de o agente ter supostamente empregado arma de brinquedo não afasta a qualificadora, considerando que é meio suficientemente eficaz para intimidar a

vítima, causando-lhe temor, diminuindo ou impossibilitando a sua resistência. Regime fechado como modalidade inicial do cumprimento da pena. Mantido. Único regime que se mostra compatível com a reprovabilidade do crime e a personalidade do autor. É certo que regime mais brando não seria apto para atingir a função preventiva da pena, Recurso Improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1503117-89.2018.8.26.0099; Relator (a): Freitas Filho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bragança Paulista - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 13/03/2020)

No que diz respeito ao concurso de agentes, as vítimas relataram que havia outros comparsas dando apoio ao denunciado. Desta forma, está configurada a qualificadora do concurso de agentes.

Os depoimentos acima estão em perfeita simetria com as demais provas colhidas nos autos, restando comprovada a autoria do crime de roubo circunstanciado consumado. Parte dos bens não foi recuperada, o que torna o delito consumado.

E, mesmo se assim não fosse, a Súmula 582, STJ colocou uma pá de cal em relação a consumação do roubo: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

O relato do acusado Thiago encontra-se isolado no contexto probatório, com o qual, aliás, colide frontalmente. Não apresentou em juízo qualquer testemunha que pudesse comprovar sua inocência; não trouxe qualquer prova sólida que o retirasse da cena do crime.

Por fim, a Defesa procurou encontrar inconsistências na prova produzida, em especial no que tange à autoria do delito, mas, no entanto, não logrou êxito, somente conseguindo apresentar hipóteses sem maior relevância jurídica.

Desta forma, conclui-se que o acusado realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante suas culpabilidades, impõem-se a condenação e as penas que passo a dosar, eis que em seus benefícios não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

DOSIMETRIA:

Prevê o art. 68 do Código Penal que a pena base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste código (circunstâncias judiciais); em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes (art.65) e agravantes (arts. 61 e 62); por último, as causas de diminuição e de aumento, entendidas estas últimas como sendo os fatores de acréscimo ou redução da pena, assinalados em quantidades fixas (dobro, metade etc) ou em limites (um a dois terços etc), previstos na parte geral ou especial do Código Penal (cf. Código Penal Comentado, Celso Delmanto, 4ª edição, Renovar, p.120).

Já o art. 59 dispõe que o Juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime: as penas aplicáveis dentre as cominadas; a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Examinemos as chamadas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

O réu não possui antecedentes, sendo que as diretrizes do artigo 59 lhe são favoráveis (fls. 211/212).

Da receptação

Assim, fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Deixo de reconhecer a atenuante da menoridade, uma vez que a pena foi fixada em seu mínimo legal.

Também deixo de reconhecer a agravante relativa a calamidade pública por entender que a pandemia causada pelo vírus covid-19 em nada influenciou para a prática delitiva.

Do roubo

Seguindo os parâmetros acima, a pena base deverá ser fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, deixo de reconhecer a atenuante da menoridade, uma vez que a pena foi fixada no mínimo legal. Ainda na segunda fase, pelas razões acima expostas, deixo de reconhecer a agravante relativa a calamidade pública.

Por conta da causa especial do aumento de pena (utilização de arma de fogo), acrescenta-se o aumento de 2/3 (dois terços) chegando a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 16 (dezesesseis) dias multa.

Informo que o crime também foi qualificado pelo concurso de pessoas, mas deixo de aplicar a causa de aumento referida, por força no disposto no artigo 68, § único do Código Penal, que esclarece que no concurso de causa de aumento previstas na parte especial, o Juiz pode limitar-se a um só aumento, prevalecendo a causa que mais aumente.

Da soma das penas

Seguindo o disposto no artigo 69, do Código Penal, efetuo a soma das penas chegando a pena final de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 26 (vinte e seis) dias multa. Torno esta pena definitiva na ausência de outras modificadoras aplicáveis.

Por serem parcas as informações acerca da situação financeira do réu, fixo o valor do dia multa no seu mínimo legal, a ser atualizado pelo salário mínimo da data dos fatos até o momento do seu efetivo pagamento.

REGIME DE PENA

Delito de tal ordem se cumpre, necessariamente, em regime fechado (JUTACrim 94/334; Revista de Julgados e Doutrina do TACrim 16/145).

Este regime de cumprimento de pena privativa de liberdade se justifica ante a gravidade do delito cometido pelo réu, em especial ante o fato de se tratar de roubo praticado em concurso de pessoas e utilização de arma de fogo, meio executório este que implicou numa maior exposição da vítima ao perigo real.

A sociedade, em especial nos grandes centros, está aterrorizada diante do crescimento da criminalidade e da violência, em especial ante a abundância de delitos contra os patrimônios praticados cada vez de modo mais frio e arrojado.

O roubo circunstanciado foi praticado com atrevimento. O acusado e seus comparsas investiram contra vítima indefesa, submetendo-as a graves ameaças, mantendo-as a toda sorte de riscos, medos e incertezas.

D e c i s ã o.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA deduzida em juízo e o faço para declarar o réu Thiago Leôncio Santos Barreto, qualificado nos autos na fl. 21, incurso no artigo 180, caput, e artigo 157, parágrafo 2º, inciso II e parágrafo 2º-A, inciso I, todos do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento - em regime inicial fechado - da pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 26 (vinte e seis) dias multa, cada qual fixado no valor mínimo legal, reajustado quando da execução e desde a prática delituosa.

A espécie de delito praticado veda qualquer substituição ou favor legal aos condenados.

Deixo de determinar o lançamento do nome dos réus no Rol dos Culpados, ante a revogação do artigo 393, do Código de Processo Penal.

Tendo em vista que o acusado acompanhou a instrução processual encarcerado pelo processo, estando presentes, nesse momento, os requisitos e pressupostos da prisão cautelar, não lhe faculto o direito de recorrer desta em liberdade.

Recomende-se na prisão em que se encontra custodiado.

Expeça-se guia de recolhimento para início da execução.

Por fim, condeno o réu ao pagamento das custas processuais em seu mínimo legal (Lei Estadual de Custas), pois se encontra assistido por defensor constituído, presumindo-se, assim, relativa capacidade econômica para arcar com tal finalidade.

P. I.C. e, oportunamente, archive-se.

São Paulo, 21 de junho de 2022.

Fernando Augusto Andrade Conceição

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006.